

1500906-80.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas é medida que se impõe em relação a ambos. Ressalva feita, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico imputado na denúncia restaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500906-80.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2172253/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25765005 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANA BEATRIZ LEME WERNECK e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 35 "caput" ambos do SISNAD ambos c/c Art. 61 "caput", II,

"j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

22/09/2022

Réu Preso

Aos 22 de setembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça, a Ré ANA BEATRIZ LEME WERNECK, acompanhada do Defensor, Dr. Caio Marcellino Lopes de Castro, e o Réu GEOVANI LADISLAU DA SILVA, acompanhado do Defensor, Dr. Victor Manoel Vieira Flores, bem como as testemunhas arroladas Juceil Batista Rodrigues (GCM) e Julio Gonçalves Machado Queiroz (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma

individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu Geovani foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. A defesa de Ana Beatriz informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo os Réus interrogados ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ANA BEATRIZ LEME WERNECK e GEOVANI LADISLAU DA SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no mês de junho de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ANA BEATRIZ LEME WERNECK e GEOVANI LADISLAU DA SILVA, ambos qualificados nestes autos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico. Ainda, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 17h, na rua Salvador Scaglione, nº 192, Jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ANA BEATRIZ LEME WERNECK e GEOVANI LADISLAU DA SILVA, previamente ajustados entre si, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 01 porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 5,22 gramas, 16 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 28,7 gramas e 01 porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 1,16 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que os denunciados - que mantinham relacionamento afetivo - desenvolviam o tráfico no imóvel que ocupavam, dividindo as tarefas na empreitada criminosa. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que GEOVANI e ANA BEATRIZ estavam praticando o comércio ilícito na residência. Os agentes públicos avistaram um rapaz recebendo algo de GEOVANI pelo buraco no muro da casa, sendo que, ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo empreendeu fuga. O denunciado foi abordado e, na revista pessoal, foi encontrada 01 porção de "maconha". Inquirido, o denunciado confirmou que havia acabado de entregar uma porção da droga. No imóvel, onde estava ANA BEATRIZ, foram localizadas, com auxílio do cão farejador, 16 porções de "maconha" no tanque de lavar roupas e 01 porção de "maconha" debaixo do aparelho de televisão. Foram apreendidos, ainda, R\$211,55 e aparelho de telefonia celular. Auto de prisão em flagrante às fls. 5, convertida em prisão preventiva em relação a Geovani, e concedida liberdade provisória a Ana Beatriz às fls. 64/9. Auto de exibição e apreensão às fls. 18/9. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 20/1. Fotografias dos itens apreendidos às fls. 39/40. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 119/23. Informação sobre o local dos fatos às fls. 124. Notificação de Geovani às fls. 127. Notificação de Ana Beatriz às fls. 139. Defesa preliminar de Geovani apresentada às fls. 150/1, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Defesa preliminar de Ana Beatriz apresentada às fls. 146, sem arrolamento de testemunhas. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome dos Réus. A denúncia foi recebida em 13/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 168/9). Citação de Geovani às fls. 188. Citação de Ana Beatriz às fls. 182. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. Os Réus foram interrogados ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o

relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, dos interrogatórios, a despeito da alegação sobre utilização de maconha e cocaína da parte de Ana Beatriz (quanto a Geovani, embora haja reincidência no crime do art. 28 da Lei de Drogas, negou ser usuário), qualquer indício de que sejam incapazes de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Outrossim, não houve a juntada de qualquer documento médico que indique o contrário. Enfim, tirocínios preservados, conforme se observou durante o ato. Ainda, preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 110, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, em hipótese na qual, acresça-se, os interrogados não são confessos para o tráfico. Ultrapassadas essas pontuações, no mérito, a ação penal procede, em parte, desde logo explicado o parcial revés da postulação ministerial na absolvição quanto à imputação de associação, conforme pugnado, inclusive, pelo representante ministerial que apresentou as alegações finais orais nesta solenidade. A propósito, recentemente alterei o entendimento a respeito da configuração da associação, passando a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantia da isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J.

04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal,

Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018). Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, justamente o que se verifica na hipótese entre Geovani e Ana Beatriz, embora companheiros. Lembre-se que os guardas responsáveis pela diligência não trouxeram qualquer notícia sobre a traficância conjugada entre eles antes daquele dia, aliás, nem mesmo sobre qualquer deles, isoladamente. Diante disso, não se afasta a possibilidade de que a comunhão de propósitos fosse recente. Assim, embora este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas é medida que se impõe em relação a ambos. Ressalva feita, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos em relação a ambos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 168/9, e em atenção ao princípio da razoável duração do processo que conta com Réu preso, os guardas municipais Juceil Batista e Júlio (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições) narraram que patrulhando pela região, conhecido ponto desse comércio, receberam de um anônimo (respeitada a não identificação na proteção do cidadão de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) a notícia de que a partir de determinado endereço um casal traficava e dirigindo-se ao local apontado, depararam-se com uma pessoa pegando algo através do muro, indivíduo esse que logrou evadir-se. Já adentrando na residência, os guardas visualizaram Geovani com uma porção de maconha em mãos, a qual confessou que repassaria ao comprador, por ele admitido que havia outra no interior do imóvel, para onde estendidas as diligências, com a localização dessa unidade sobre o televisor. Ainda, acionado o cão farejador, localizou-se embaixo do tanque de lavar roupas mais 16 porções de maconha. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 119/23, como sendo: 16 porções de maconha, com 27,09 gramas líquidos; 1 porção de maconha, com 5,39 gramas líquidos e 1 porção de maconha, com 1,46 gramas líquidos. Interrogados, doravante superando o sintomático silêncio de solo investigativo, fls. 11, Ana Beatriz assumiu a posse de todas as porções encontradas na casa, dizendo que se destinavam ao próprio uso, ao passo que Geovani, que havia admitido a posse daquela encontrada sobre o televisor, fls. 12, doravante, em declarações deveras confusas, primeiro disse que elas pertenciam à corré, sua namorada, a quem pediu admitisse tal circunstância na custódia, mesmo porque ele já ostenta passado com anotações na lei em questão, mas depois, confrontado com o próprio teor do que dissera diante do delegado, ressaltou que a porção do televisor era sua, assim também o numerário, cuja titularidade Ana Beatriz também invocara. Desacreditadas as versões dos acusados ao desvirtuar a disposição das drogas e negar a responsabilidade parcialmente, a indicar que sejam mesmo os corresponsáveis pela integralidade, mesmo porque, incrementada essa conclusão pelas diversas contradições nas quais

incidiram. De antemão, o casal tenta, a todo custo, desvencilhar-se da caracterização de união mais estreita, esquecendo-se Geovani de que em solo policial declarou endereço na Rua Salvador Scaglioni, 192 (fls. 12). A propósito disso, consultando os autos da execução certificada às fls. 55 (processo 0003936-61.2019.8.26.0521), constato que naqueles digitais, às fls. 269, perante o cartório deste juízo que o acusado almeja iludir, declarou ele, em 28/04/2022, no comparecimento que ali promoveu, residência na Salvador Scaglioni, 192 (fls. 269) e, agora, quer insistir perante este magistrado que estava ali apenas de passagem, para tomar um banho e que iria retornar para sua residência. Ora, então já estaria frustrando as condições da sua execução em meio aberto há um bom tempo, antes da revogação que ali se efetivou às fls. 285 diante do cometimento do novo ilícito. Nada disso, morava mesmo junto com a corré. Prosseguindo, também esquecem os acusados (e nada há nos autos a indicar que servidores da lei cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuam para, concertados, prejudicar injustamente inocentes a quem até então, do que se tem, sequer conheciam) que averiguando a denúncia anônima esclarecida de forma exitosa, a qual já apontava um casal em determinado endereço realizando atos de traficância, foi que esses agentes visualizaram Geovani em ato de entrega de entorpecente para terceiro que se evadiu, ali mesmo surpreendido com uma porção de maconha em mãos. O estoque estava no interior da residência, 16 porções já particionadas, com a pesagem média bem aproximada daquela prestes a ser transacionada (1,69 versus 1,46 gramas líquidos) e uma ainda por particionar, com 5,39 gramas líquidos. Caso Ana Beatriz negasse conhecimento ou alegasse mera convivência com as atividades ilícitas do companheiro, sua versão seria mais plausível, ainda que desacreditada por outros detalhes do contexto e teor da denúncia anônima. Ocorre que, escancarando a responsabilidade de ambos, de maneira inovadora, já que permanecera em silêncio quando do flagrante, a ré optou por assumir a responsabilidade sobre tudo, esquecendo-se, repita-se, que seu comparsa foi apanhado em ato de entrega de entorpecente para terceiro. Não bastasse, Ana Beatriz quis defender que o numerário apreendido era de sua titularidade, já que labora formalmente e também recebe pensão da prole, ao passo que Geovani alegou que a quantia em dinheiro provinha do trabalho dele, e aí se tem mais uma contradição entre os traficantes. Por todo o contexto, evidenciado que o casal traficava em concurso de pessoas a partir do endereço declinado na denúncia, conforme informado por cidadão anônimo e elucidado in loco por guardas municipais que surpreenderam o réu em ato de efetiva venda e a ré no interior da casa onde mantinham o estoque, distribuído em pontos distintos, juntamente com numerário derivado dessa atividade. Preenchidos, assim, alguns dos núcleos verbais do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06, notadamente sob os verbos trazer consigo e guardar maconha destinada à venda, bem como numerário correlato. Quanto ao fato de ser Ana Beatriz eventualmente usuária e do que, repita-se, não há menor comprovação nos autos, não exclui, senão facilita as suas atividades ilícitas, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Por fim, numerário obviamente relacionado às atividades criminosas deve ter a sua perda decretada. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade apenas e tão somente do crime de tráfico imputado aos acusados na denúncia, os quais devem ser absolvidos da imputação de associação, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. A) Quanto ao Réu GEOVANI: Na primeira fase, há circunstâncias judiciais desfavoráveis, afinal, a despeito de o estoque de droga menos lesiva não ser expressivo, a traficância era exercida a partir de ponto fixo, por sentenciado que demonstrando aversão aos propósitos ressocializadores da pena, tornou a se envolver em ato de traficância enquanto cumprindo reprimendas em meio aberto, também frustrando a confiança que lhe foi depositada pelo respectivo juízo, que já revogou, em virtude disso, o benefício outorgado (fls. 285 da execução já mencionada, digitais nº 0003936-61.2019.8.26.0521), e isso o fez em concurso, o que por si só já incrementa o poder de vulneração ao interesse penalmente tutelado, mas se mostra ainda mais grave quando a pessoa agora iniciada nesse mundo do tráfico, por parte de um acusado que já ostenta nada menos do que duas condenações correlatas, é a própria companheira

dele. Insta também consignar, nesse primeiro momento, a inadequação da personalidade demonstrada por anotação de falta média no âmbito de execução criminal (fls. 56), primeiras linhas, bem como os maus antecedentes representados por condenação transitada em julgado e embora ensejadora de reincidência utilizada sob ao enfoque, por infração ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas, conforme certificado às fls. 28 (por oportuno, quanto à pertinência de tal consideração, invoco, por todas, a cátedra do Ministro Celso de Mello nos autos do HC 148.184, 2ª Turma da Corte Máxima, D.J 05/04/2019). Por tais razões, elevo em 1/6 a pena-base, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação). Incide, ainda, a agravante da reincidência, múltipla, tanto no crime de furto qualificado (certidão às fls. 56/7), quanto específica, por duas vezes, no crime de tráfico de drogas (certidões às fls. 57 e 58) e, diante da duplicidade de agravantes e da gravidade das reincidências, notadamente a dupla e específica, relembra a observação sobre a necessária aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, elevo-a em 2/3, atingindo 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, afinal, demonstrando que faz do tráfico o seu meio de vida, o duplo reincidente específico que não demonstrou desempenho de labor lícito, foi surpreendido traficando ao lado da companheira que inseriu nessa atividade enquanto gozando de livramento condicional. Assim, à míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de sujeito que se envolve reiteradamente em episódios de traficância, duplo reincidente específico, doravante apanhado no cometimento juntamente com a companheira, até então sem anotação correlata, enquanto gozando de livramento condicional, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. B) Quanto à Ré ANA BEATRIZ. Na primeira fase, diante da pouca expressividade do número e pesagem das porções apreendidas, de droga menos danosa, a despeito do concurso estabelecido, prestigio a primariedade, estabelecendo a pena no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas fica ela compatibilizada com a

atenuante da menoridade relativa (fls. 11 e confirmação da qualificação no audiovisual desta solenidade), então inalterada a pena. Na terceira fase, razoável, por todo o contexto, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com quantidade não expressiva, de entorpecente reconhecidamente menos lesivo, desempenhada, embora em concurso e a partir de ponto fixo, por cidadã primária, sem apontamentos relevantes na infância (fls. 43/4; 165/6 e 186). Assim sendo, redução no patamar máximo, 2/3, definitivamente estabelecida a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a recomendação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, ABSOLVIDOS os réus da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR ANA BEATRIZ LEME WERNECK, por incurso no art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana; e CONDENAR GEOVANI LADISLAU DA SILVA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 971 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. A Ré Ana Beatriz poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 64/9, bem como o regime e substituição operados. O réu Geovani não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por indivíduo triplo reincidente, duas das vezes sob a forma específica, doravante apanhado no cometimento de tráfico ao lado da companheira que inseriu nessa atividade, enquanto gozando de livramento condicional, a demonstrar resistência aos propósitos ressocializadores e reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos Réus no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD);

oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc.

III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu Geovani manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 129)". Pela Defesa da acusada Ana Beatriz foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque a própria ré manifestou desinteresse no recurso. A seguir pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação à ré e determino a certificação do trânsito em julgado, tão logo decorrido o prazo para recurso do Ministério Público, então expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, aliás, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse da própria ré, beneficiada com a certificação do trânsito em julgado (defesa dativa fls. 140)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA